

वदियुतीय_(इलेक्ट्रोनिकि)_कारोबार_ऐन_२०६३

English title: Electronic Transactions Act, 2006

वदियुतीय (इलेक्ट्रोनिकि) कारोबार ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०८ । २२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । २. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७४ । ०६ । ३० । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०६३ सालको ऐन नं. २७ । वदियुतीय कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : वदियुतीय तथ्याङ्क आदान-प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै वदियुतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई वदियुतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र वदियुतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नयिन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधिसिभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिसिभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वदियुतीय (इलेक्ट्रोनिकि) कारोबार ऐन, २०६३" रहेको छ । (२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल भाद्र २४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ । (३) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र यो ऐनको उल्लङ्घन गरी कसूर गर्ने जहाँसुकै रहे बसेको व्यक्तिसमेतलाई यो ऐन लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "एसमिट्रिकि क्स्पिटो सिस्टम" भन्नाले डिजिटल हस्ताक्षर सृजना गर्ने नजि साँचो र डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने सार्वजनिक साँचो समावेश भएको एक सुरक्षित जोडी साँचो उत्पन्न गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ख) "इजाजतपत्र" भन्नाले दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त गरेको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (ग) "उत्पत्तिकिता" भन्नाले वदियुतीय अभिलेख उत्पन्न गर्ने, जम्मा गर्ने वा सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्य अन्य कुनै व्यक्तिलाई गर्न लगाउने व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । तर सो शब्दले मध्यस्थकर्ता (इन्टरमडियरी) लाई जनाउने छैन । (घ) "कम्प्युटर" भन्नाले वदियुत्-चुम्बकीय वा दृश्यगत आवेगहरु परिचालन गरेर तार्किक, अङ्कगणतीय र स्मरणगत कार्य सम्पादन गर्ने वदियुत्-चुम्बकीय, दृश्यगत वा अन्य उच्च गतिको तथ्याङ्क प्रशोधन गर्ने संयन्त्र वा प्रणाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा कम्प्युटरसँग जोडिएका वा सम्बद्ध रहेका सम्पूर्ण आगत (इनपुट) नरिगत (आउटपुट), प्रशोधन, सञ्चय गर्ने कार्य तथा कम्प्युटर सफ्टवेयर वा सञ्चार सुविधा समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार" (कम्प्युटर डाटाबेस) भन्नाले कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले अक्षर, छवि, ध्वनि वा श्रव्य दृश्यमा औपचारिक तवरले तयार पारि गरेको वा तयार गरिएको वा कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कद्वारा उत्पादन गरिएको सूचना, ज्ञान तथा अवधारणा वा निर्देशनको प्रस्तुतीकरण सम्झनु पर्छ ।

(च) "कम्प्युटर नेटवर्क" भन्नाले एक अर्कासँग अन्तर-आबद्ध वा सञ्चार सम्पर्कमा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी कम्प्युटरहरुको अन्तर-सम्बद्धता सम्झनु पर्छ । (छ) "कम्प्युटर प्रणाली" भन्नाले आगत र नरिगत सहायता संयन्त्रहरु लगायतको कम्प्युटर कार्यक्रमहरु, वदियुतीय निर्देशनहरु, आगत र नरिगत तथ्याङ्कहरु समावेश भएको र तार्किक, अङ्कगणतीय, तथ्याङ्क सञ्चय तथा पुनः प्राप्ति, सञ्चार र नयिन्त्रण लगायतका कार्यहरु सम्पादन गर्ने कुनै संयन्त्र वा संयन्त्रको समूह सम्झनु पर्छ । (ज) "कम्प्युटर सम्पदा" (कम्प्युटर रसोर्स) भन्नाले कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटर नेटवर्क, तथ्याङ्क, कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार वा सफ्टवेयर सम्झनु पर्छ । (झ) "ग्राहक" (सब्सक्राइबर) भन्नाले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ञ) "जोडी साँचो" (की पेयर) भन्नाले कुनै एसमिट्रिकि क्स्पिटो सिस्टममा रहेको नजि साँचो र त्यस्तो साँचोले सृजना गर्ने डिजिटल हस्ताक्षरको जाँच सार्वजनिक साँचोले गर्न सक्ने तत्व भएको सो नजि साँचोको गणतीय रुपमा अन्तर आबद्ध सार्वजनिक साँचोको जोडी सम्झनु पर्छ । (ट) "तथ्याङ्क" भन्नाले औपचारिक तवरले तयार गरी कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले राखिएको वा प्रशोधन गरिएको वा कम्प्युटरको स्मरणमा जम्मा गरिएको जुनसुकै स्वरुपमा रहेका सूचना, ज्ञान, तथ्य, अवधारणा वा निर्देशनको प्रस्तुतीकरण सम्झनु पर्छ । (ठ) "न्यायाधिकरण" भन्नाले दफा ६० बमोजिम गठन भएको सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ । (ड) "नजि साँचो" (प्राइभेट की) भन्नाले डिजिटल हस्ताक्षर सृजना गर्न प्रयोग गरिएको कुनै जोडी साँचोको एक साँचो सम्झनु पर्छ । (ढ) "नयिन्त्रक" भन्नाले दफा १३ बमोजिम नयिक्त भएको वा तोकिएको नयिन्त्रक सम्झनु पर्छ । (ण) "डिजिटल हस्ताक्षर" भन्नाले रुपान्तर नभएको प्रारम्भिक वदियुतीय अभिलेख र हस्ताक्षरकारीको सार्वजनिक साँचो भएको व्यक्तिले देहायका कुरा दुरुस्तसँग निर्धारण गर्न सक्ने कसिमिका एसमिट्रिकि क्स्पिटो सिस्टम प्रयुक्त भएको वदियुतीय अभिलेखको रुपान्तरणमा समावेश हुने कुनै वदियुतीय स्वरुपमा गरिएको हस्ताक्षर सम्झनु पर्छ:- । (१) हस्ताक्षरकर्ताको सार्वजनिक साँचोसँग सङ्गत राख्ने कसिमिको नजि साँचो प्रयोग गरेर वदियुतीय अभिलेखको रुपान्तरणको सृजना गरिएको थियो वा थिएन, र । (२) वदियुतीय अभिलेखको रुपान्तरण गरिदेखि प्रारम्भिक

वदियुतीय अभलिख परविरतन गरएको छ वा छैन । (त) "पहुँच" (एक्सेस) भन्नाले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कको तार्ककि, अङ्कगणतीय वा स्मरण कार्य सम्पादहरमा प्रवेश प्राप्त गर्ने, त्यस्ता सम्पदाहरुलाई नरिदेशन दनि वा त्यस्ता सम्पदाहरुसँग सञ्चार सम्पर्क गर्न सक्ने अवसर सम्झनु पर्छ । (थ) "पुनरावेदन न्यायाधकिरण" भन्नाले दफा ६६ बमोजमि गठन भएको सूचना प्रवर्धि पुनरावेदन न्यायाधकिरण सम्झनु पर्छ । (द) "प्रमाणपत्र" भन्नाले दफा ३० बमोजमि प्रमाणीकरण गर्ने नकियाले जारी गरेको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ध) "प्रमाणीकरण अभ्यास वविरणपत्र" (सर्टफिकेशन प्राक्टिसि स्टेटमेन्ट) भन्नाले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्दा प्रमाणीकरण गर्ने नकियाले लागू गर्ने अभ्यासहरु नशिचति गर्न प्रमाणीकरण गर्ने नकियाद्वारा जारी गरिएको कुनै वविरणपत्र सम्झनु पर्छ । (न) "प्रमाणीकरण गर्ने नकिया" भन्नाले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्न दफा १८ को उपदफा (३) बमोजमि इजाजतपत्रप्राप्त प्रमाणीकरण गर्ने नकिया सम्झनु पर्छ । (प) "प्रापक" भन्नाले उत्पत्तकिर्ताको चाहना अनुरूप सम्प्रेषण गरएका वदियुतीय अभलिख प्राप्त गर्ने व्यक्तीसिमझनु पर्छ । तर सो शब्दले मध्यस्थकर्ता (इन्टरमडियरी) लाई जनाउने छैन । (फ) "वदियुतीय अभलिख" (इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड) भन्नाले वदियुतीय स्वरुपको कुनै माध्यमबाट सृजना गरी सम्प्रेषण गरएका, प्राप्त गरएका वा जम्मा गरएका तथ्याङ्क, अभलिख, छवि वा ध्वनि सिमझनु पर्छ । (ब) "वदियुतीय स्वरुप" (इलेक्ट्रोनिक फर्म) भन्नाले कुनै चुम्बकीय, दृश्यगत, कम्प्युटर स्मरण वा अन्य त्यस्तै प्रकारका कुनै संयन्त्रको माध्यमबाट सृजना गरी सम्प्रेषण गरएका, प्राप्त गरएका वा जम्मा गरएका सूचनाको स्वरुप सम्झनु पर्छ । (भ) "सार्वजनिक साँचो" (पब्लिक की) भन्नाले डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्न प्रयोग गरिएको कुनै जोडी साँचोको एक साँचो सम्झनु पर्छ । (म) "सूचना" भन्नाले तथ्याङ्क, अक्षरमा लपिबिद्ध गरिएको वविरण, छवि, ध्वनि, सिङ्केत चनिह, कम्प्युटर कार्यक्रम, सफ्टवेयर र कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार सम्झनु पर्छ । (य) "सूचना प्रणाली" भन्नाले सूचना सृजना गर्ने, उत्पादन गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने, प्राप्त गर्ने, जम्मा गर्ने, प्रदर्शन गर्ने वा अन्य कसिमिबाट प्रशोधन गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ । (र) "सफ्टवेयर" भन्नाले कम्प्युटर हार्डवेयर सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको ससिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेशन सफ्टवेयर जस्ता कम्प्युटर प्रणालीको कुनै खास अंश सम्झनु पर्छ । (ल) "कम्प्युटर सामग्री" भन्नाले कम्प्युटर सम्पदा, कुनै संस्थाले आफ्नो व्यवसायमा प्रयोग गरेका सूचना, त्यस्तो संस्थाले तयार वा खरदि गरेका सफ्टवेयर जस्ता सामग्री, हार्डवेयर तथा कम्प्युटर नेटवर्क जस्ता प्रवर्धिसिमझनु पर्छ । (व) "सरकारी नकिया" भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा सो अन्तर्गतका कार्यालय, संवैधानिक नकिया वा सो अन्तर्गतका कार्यालय, अदालत वा न्यायाधकिरण वा नेपाली सेनाको कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । (श) "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले देहायका संस्था सम्झनु पर्छ:- । (१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नयिन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क वा समिति वा प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल सरकारद्वारा स्थापति आयोग, संस्था, प्राधकिरण, नगिम, प्रतष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठति संस्था, ।

(२) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालति वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदानप्राप्त विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, । (३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजमि गठति स्थानीय नकिया, । (४) नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालति संस्था, । (५) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नयिन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदानप्राप्त संस्था, । (६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था । (ष) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वदियुतीय अभलिख तथा डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धी व्यवस्था । ३. वदियुतीय अभलिखको प्रमाणकिता : (१) यस दफाको अधिनमा रही कुनै पनग्राहकले आफ्नो डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा कुनै वदियुतीय अभलिखलाई प्रमाणकिता प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वदियुतीय अभलिखलाई प्रमाणकिता प्रदान गर्ने कार्य गर्दा त्यस्तो वदियुतीय अभलिख अर्को वदियुतीय अभलिखमा हस्तान्तरण हुने कार्य एस्मट्रिकि क्स्पिटो ससिस्टम र ह्यास फङ्कशनको प्रयोगबाट भएको हुन आवश्यक हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "ह्यास फङ्कशन" भन्नाले उही अभलिखलाई आगतको रुपमा प्रयोग गरी प्रत्येक पटक अलगरदिमलाई कार्यान्वयन गर्दा कुनै अभलिखबाट उही रुपमा ह्यास परिणाम नसिकने, अलगरदिमबाट उत्पन्न ह्यास परिणामबाट कुनै अभलिख प्राप्त गर्न वा पुनः संरचना गर्न सकिने भन्ने कुरा गणनाको दृष्टिबाट सम्भव नहुने र अलगरदिम प्रयोग गरी उही ह्यास परिणाम उत्पन्न गर्ने दुई अभलिखहरु प्राप्त गर्न गणनाको दृष्टिबाट सम्भव नहुने गरी अलगरदिमको नक्साङ्कन गर्ने वा बटिहरुको एउटा शृङ्खलाबद्ध क्रमलाई सामान्यतया सानो अर्को समूहमा रुपान्तर गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (३) कुनै पनव्यक्तिले ग्राहकको सार्वजनिक साँचोको प्रयोग गरी वदियुतीय अभलिखको सम्पुष्टि गर्न सक्नेछ । ४. वदियुतीय अभलिखको कानूनी मान्यता : प्रचलति कानूनमा कुनै सूचना, लिखित, अभलिख वा अन्य कुनै कुरा लिखित वा मुद्रति रुपमा राखिएको वा टाइप गरिएको हुनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए तापनि त्यस्तो सूचना, लिखित, अभलिख वा कुरा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी वदियुतीय अभलिखको रुपमा राखिएको भए त्यस्तो वदियुतीय अभलिखले पनकानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।

५. डिजिटल हस्ताक्षरको कानूनी मान्यता : प्रचलित कानूनमा कुनै सूचना, लिखित, अभिलेख वा अन्य कुनै कुरालाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गर्नु पर्ने वा कुनै लिखितमा कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षर गरिएको हुनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए तापनि त्यस्तो सूचना, लिखित, अभिलेख वा कुरा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गरिएको भए त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षरले पनि कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ । ६. वदियुतीय अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने : प्रचलित कानूनमा कुनै सूचना, लिखित वा अभिलेख कुनै खास अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए देहायका शर्तहरु पूरा हुने गरी त्यस्तो सूचना, लिखित वा अभिलेख वदियुतीय स्वरुपमा सुरक्षित राखिएमा त्यस्तो सूचना, लिखित वा अभिलेखले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ :- । (क) पछिल्ला प्रसङ्गहरुमा प्रयोग गर्न सकिने गरी पहुँचयोग्य अवस्थामा राखिएको भएमा, । (ख) सुरुमा सृजना गरी सम्प्रेषण गरिएको, प्राप्त गरिएको वा जम्मा गरिएको अवस्था कै रुपमा पुनः दुस्रो रुपमा प्रस्तुत गर्न गरी प्रदर्शन गर्न सकिने ढाँचामा सुरक्षित राखिएको भएमा, । (ग) उत्पत्ति, गन्तव्य र सम्प्रेषण वा प्राप्तिको मति तिथा समय पहिचान गर्न सकिने विवरण उपलब्ध हुने गरी राखिएको भएमा । तर कुनै अभिलेख सम्प्रेषण गर्ने वा प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि स्वचालित रुपमा सृजना हुने कुनै सूचनाको सम्बन्धमा यो खण्डको व्यवस्था लागू हुने छैन । ७. कुनै अभिलेखको सक्कल पेश गर्नु पर्ने आवश्यकता वदियुतीय अभिलेखले पूरा गर्ने : प्रचलित कानूनले कुनै अभिलेखलाई त्यसको मूल वा सक्कल रुपमा पेश गर्नु पर्ने वा सुरक्षित राख्नु पर्ने भनी तोकेको अवस्थामा देहायका शर्त पूरा भएमा त्यस्तो आवश्यकता वदियुतीय अभिलेखबाट पूर्त भएको मानिन्छ :- । (क) वदियुतीय स्वरुपमा पहिलो पटक सृजना गरिएको समयदेखि सो अभिलेखमा कुनै पनिकिसिमिबाट परिवर्तन गरिएको छैन भनी विश्वास गर्न सकिने तोकिए बमोजमिको आधार वदियमान भएमा, । (ख) त्यस्तो अभिलेखलाई कुनै व्यक्तिसमक्ष पेश गर्नु पर्ने गरी अनिवार्य गरिएको अवस्थामा सो अभिलेखलाई जसका समक्ष पेश गरिनु पर्ने हो सो व्यक्तिलाई स्पष्ट रुपमा देखाउन सकिने प्रकृतिको भएमा । ८. सुरक्षित वदियुतीय अभिलेख : तोकिए बमोजमिको सुरक्षण कार्यवधि अपनाई सृजना गरिएको वदियुतीय अभिलेखमा कुनै कसिमिको हेरफेर गरिएको छ वा छैन भन्ने कुराको सम्बन्धमा तोकिए बमोजमि परीक्षण गरिएको भए त्यस्तो वदियुतीय अभिलेखलाई सुरक्षित वदियुतीय अभिलेख मानिन्छ । ९. सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर : कुनै वदियुतीय अभिलेखमा गरिएको डिजिटल हस्ताक्षरलाई तोकिए बमोजमिको सुरक्षण कार्यवधि अपनाई तोकिए बमोजमि परीक्षण र सम्पुष्ट गरिएको भए त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षरलाई सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर मानिन्छ । परिच्छेद-३ । वदियुतीय अभिलेखको सम्प्रेषण, प्राप्त र स्वीकार सम्बन्धी व्यवस्था । १०. वदियुतीय अभिलेख उत्पादककर्ताको माननि : (१) देहायका कुनै अवस्थामा कुनै खास वदियुतीय अभिलेख कुनै उत्पादककर्ताको हो भनी मानिन्छ :- । (क) उत्पादककर्ता आफैले त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख सम्प्रेषण गरेको भएमा, ।

(ख) त्यस्तो वदियुतीय अभिलेखको सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्न उत्पादककर्ताको तर्फबाट अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख सम्प्रेषण गरेको भएमा, । (ग) उत्पादककर्ता वा नजिको तर्फबाट स्वचालित रुपमा सञ्चालन हुने गरी कार्यक्रम बनाइएको कुनै सूचना प्रणालीबाट त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख सम्प्रेषण गरिएको भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्प्रेषण गरिएको वदियुतीय अभिलेखको सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिको अवस्था वदियमान भएमा प्रापकले त्यस्तो कुनै वदियुतीय अभिलेख कुनै खास उत्पादककर्ताको हो भन्ने कुरा मानी सोही आधारमा तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ । ११. वदियुतीय अभिलेखको प्राप्त स्वीकार गर्ने प्रक्रिया : (१) उत्पादककर्ताले वदियुतीय अभिलेख पठाउँदा बखत वा पठाउनु भन्दा अगावै प्रापकलाई सो वदियुतीय अभिलेख प्राप्त भएको कुराको सूचना वा भरपाई पठाउन अनुरोध गरेको वा त्यसरी सूचना वा भरपाई पठाउन प्रापक र उत्पादककर्ता बीचमा सहमत भएको अवस्थामा त्यस्तो वदियुतीय अभिलेखको प्राप्त स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा उपदफा (२), (३) र (४) का व्यवस्थाहरु लागू हुनेछन् । (२) वदियुतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई कुनै खास ढाँचामा वा कुनै खास तरिकाबाट दनिनु पर्ने गरी उत्पादककर्ता र प्रापक बीचमा कुनै सम्झौता नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना वा भरपाई देहाय बमोजमि दनि सकिन्छ :- । (क) प्रापकबाट स्वचालित वा अन्य कुनै कसिमिको सञ्चार माध्यमद्वारा, । (ख) वदियुतीय अभिलेख प्राप्त भएको कुरा उत्पादककर्तालाई सङ्केत गर्न पर्याप्त हुने कसिमिको प्रापकको कुनै व्यवहारद्वारा । (३) उत्पादककर्ताले कुनै वदियुतीय अभिलेखको सम्बन्धमा त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्रापकबाट प्राप्त गरेपछि मात्र नजिको हकमा त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख बन्धनकारी हुने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा प्रापकबाट त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्राप्त नभएसम्म त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख उत्पादककर्ताले पठाएको मानिने छैन । (४) उत्पादककर्ताले कुनै वदियुतीय अभिलेखको सम्बन्धमा त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्रापकबाट प्राप्त गरेपछि मात्र नजिको हकमा त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख बन्धनकारी हुने भनी उल्लेख नगरेको अवस्थामा त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख प्राप्तिको सूचना वा भरपाईको सम्बन्धमा उत्पादककर्ता वा प्रापकबीच कुनै समय निर्धारण वा मज्जुरी नभएको भए तोकिए बमोजमिको समयभित्र उत्पादककर्ताले प्रापकबाट त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्राप्त गरिसकेको हुनु पर्नेछ । यसरी प्रापकबाट वदियुतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्राप्त नभएमा त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख उत्पादककर्ताले पठाएको मानिने छैन । (५) वदियुतीय अभिलेखको प्राप्त स्वीकार गर्ने अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१२. वदियुतीय अभलिखको सम्प्रेषण र प्राप्तिको समय तथा स्थान : (१) उत्पादककर्ता र प्रापकबीचमा अन्यथा समझौता भएकोमा बाहेक कुनै वदियुतीय अभलिख उत्पादककर्ताको नयिन्त्रणबाहिरको सूचना प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि त्यस्तो वदियुतीय अभलिखको सम्प्रेषण भएको मानिन्छ । (२) उत्पादककर्ता र प्रापकबीचमा अन्यथा समझौता भएकोमा बाहेक कुनै वदियुतीय अभलिखको प्राप्तिको समय तोकिए बमोजमि नरिधारण गरिन्छ । (३) उत्पादककर्ता र प्रापकबीचमा अन्यथा समझौता भएकोमा बाहेक कुनै वदियुतीय अभलिखलाई उत्पादककर्ताको व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानबाट सम्प्रेषण गर्नु पर्ने र प्रापकको व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा प्राप्त हुनु पर्ने भनी मानिन्छ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थान" भन्नाले, - । (क) उत्पादककर्ता वा प्रापकको एकभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थान रहेको अवस्थामा सम्बन्धित कारोबारसँग सम्बद्ध रहेको व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थान समझनु पर्छ । (ख) उत्पादककर्ता वा प्रापकको कुनै व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थान नभएको अवस्थामा नजिको बसोबासको स्थानलाई नै नजिको व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थान समझनु पर्छ । परिच्छेद-४ । नयिन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय सम्बन्धी व्यवस्था ।

१३. नयिन्त्रक तथा अन्य कर्मचारीको नयिक्तः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा तोकिए बमोजमि योग्यता पुगेको कुनै व्यक्तिलाई नयिन्त्रकको पदमा तोक्न वा नयिक्त गिर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि नयिन्त्रकले गर्नु पर्ने काममा सहयोग पुर्याउन आवश्यकता अनुसार उपनयिन्त्रक र अन्य कर्मचारीहरू खटाउन वा नयिक्त गिर्न सक्नेछ । यसरी खटाएका वा नयिक्त भएका कर्मचारीहरूले नयिन्त्रकको निर्देशन तथा नयिन्त्रणमा रही काम गर्नेछन् । १४. नयिन्त्रकको काम, कर्तव्य र अधिकार : नयिन्त्रकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, । (ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम कारबाहीको सुपरविक्षण र रेखदेख गर्ने, । (ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा कायम गर्नु पर्ने स्तरहरू नरिधारण गर्ने, । (घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त नरिधारण गर्ने, । (ङ) प्रमाणपत्रको ढाँचा र त्यसभित्र समाविष्ट हुनु पर्ने विषय वस्तुको नरिधारण गर्ने, । (च) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले ग्राहकसँग व्यवहार गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया नरिधारण गर्ने, । (छ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले यस ऐन बमोजमि प्रकट गरेका सूचनाहरूको अभलिख खडा गरी सार्वजनिक रुपमा पहुँचयोग्य हुने गरी कम्प्युटर तथा डाइजिटल आधारको व्यवस्था गर्ने र सो तथा डाइजिटल आधारलाई अद्यावधिक गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजमिको अन्य काम गर्ने । १५. इजाजतपत्र प्राप्त गर्नु पर्ने : कसैले पनयिस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त नगरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम गर्न वा गराउन हुँदैन ।

१६. इजाजतपत्र प्राप्त गर्न नविदन दनु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि प्रमाणपत्र जारी गरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम गर्न तोकिए बमोजमिको योग्यता पुगेको इच्छुक व्यक्तिले प्रमाणीकरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिए बमोजमिको दस्तुर संलग्न गरी नयिन्त्रक समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिइने नविदन साथ नविदकले देहायका कागजातहरू समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ :- । (क) प्रमाणीकरण सम्बन्धी विवरण, । (ख) नविदकको पहिचान तथा सनाखतको पुष्टि हुने कसिमिका कागजातहरू, । (ग) वित्तीय स्रोत, जनशक्ति तथा आवश्यक अन्य सुविधा खुल्ने कागजातहरू, । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य कागजातहरू । (३) नयिन्त्रकले आवश्यक ठानेमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रुपमा नविदकले काम गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा नविदकको उपयुक्तता जाँच गर्न नविदकसँग आवश्यक थप कागजात तथा विवरण माग गर्न सक्नेछ । यसरी आवश्यक थप कागजात तथा विवरण माग गरिएमा नविदकले त्यस्ता कागजात तथा विवरण दाखला नगरेसम्म नजिको नविदन उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।

१७. प्रमाणीकरण गर्ने निकायको अन्य काम तथा कर्तव्य : प्रमाणपत्र जारी गर्ने, नलिम्बन गर्ने वा रद्द गर्ने काम बाहेक प्रमाणीकरण गर्ने निकायको अन्य काम तथा कर्तव्य तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्यविधि : (१) दफा १६ बमोजमिको नविदन प्राप्त हुन आएमा नयिन्त्रकले नविदकको योग्यता र तोकिए बमोजमिको वित्तीय तथा भौतिक स्रोत, जनशक्ति तथा अन्य सुविधाहरू नविदकसँग भए नभएको र नविदकले पेश गरेका कागजात तथा विवरणहरू उपर समेत विचार गरी नजिलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नविदन दर्ता भएको दुई महिनाभित्र नरिणय गरी सोको सूचना नजिलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नरिणय गर्दा नयिन्त्रकले नविदकसँग भएको सुविधा, वित्तीय तथा भौतिक स्रोतहरूको नरीक्षण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदकलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने गरी नयिन्त्रकले नरिणय गरेमा इजाजतपत्रको बहाली अवधि र नविदकले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू समेत उल्लेख गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नविदकलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) इजाजतपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. इजाजतपत्र नवीकरण गर्नु पर्ने : (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्रको नवीकरण गर्न चाहने प्रमाणीकरण गर्ने निकायले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिए बमोजमिको नवीकरण दस्तुर संलग्न राखी इजाजतपत्रको बहाली अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अघि नयिन्त्रक समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नवीकरणको लागि नविदन पर्न आएमा नयिन्त्रकले इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्रको बहाली अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नरिणय गरिसक्नु पर्नेछ ।

(४) नयिन्त्रकले इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने नरिणय गर्दा नविदकलाई तत्सम्बन्धमा आफ्नो भनाई प्रस्तुत गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । २०. इजाजतपत्र नलिम्बन गर्न सक्ने : (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि नयिन्त्रक समक्ष पेश गरेको कागजात वा वविरण र ववित्तीय तथा भौतिक स्रोत फरक वा झुट्टा भएमा वा कारोबार सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तको पालना नगरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा नयिन्त्रकले तत्सम्बन्धमा जाँचबुझ पूरा नभएसम्मका लागि प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र नलिम्बन गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी इजाजतपत्र नलिम्बन गर्नु अघि प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (२) इजाजतपत्र नलिम्बन गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्यवधि र तत्सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने : (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम कारबाहीका सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिको रीत पुर्याई भएको जाँचबुझबाट देहायका कुनै कुरा हुन गएको देखिएमा नयिन्त्रकले यस ऐन बमोजमि जारी गरेको इजाजतपत्र जुनसुकै बखत रद्द गर्न सक्नेछ :- (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम अन्तर्गत पालन गर्नु पर्ने दायित्व प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पालना नगरेकोमा, । (ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि नविदन दौंदा बखत वा इजाजतपत्र नवीकरणको लागि नविदन दौंदा बखत झुट्टा वा गलत वविरण तथा कागजात दाखलि गरेको देखिएकोमा, । (ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले सार्वजनिक हति वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने कसिमिबाट कारोबार सञ्चालन गरेकोमा, । (घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम अन्तर्गत कसूर ठहरिने कुनै काम गरेकोमा, । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयिन्त्रकले इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (३) इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. इजाजतपत्र नलिम्बन वा रद्द गरिएको सूचना : (१) नयिन्त्रकले दफा २० वा २१ बमोजमि कुनै प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र नलिम्बन वा रद्द गर्ने गरी गरेको नरिणयको सूचना त्यस्तो प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई लखित रुपमा दनि पर्नेछ र त्यस्तो सूचना आफ्नो कम्प्युटर तथ्याङ्क आधारमा राखी ववित्तीय स्वरुपमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) नयिन्त्रकले इजाजतपत्र नलिम्बन वा रद्द गरेको नरिणयको सूचना नेपाली र अंग्रेजी भाषाका कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका दुई पटकसम्म प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो सूचना प्रकाशन नभएको कारणबाट नयिन्त्रकले दफा २० वा २१ बमोजमि इजाजतपत्र नलिम्बन वा रद्द गर्ने गरी गरेको नरिणय उपर कुनै असर पर्ने छैन ।

२३. प्रमाणीकरण गर्ने ववदेशी निकायलाई मान्यता दनि सक्ने : (१) नयिन्त्रकले कुनै ववदेशी मुलुकको कानून बमोजमि प्रमाणपत्र जारी गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजमिको शर्त पालना गर्ने गरी मान्यता दनि सक्नेछ । यसरी मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणीकरण गर्ने ववदेशी निकायले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम अन्तर्गत नेपाल राज्यमा प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमि प्रमाणीकरण गर्ने ववदेशी निकायलाई मान्यता दौंदा अपनाउनु पर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. नयिन्त्रकले नरिदेशन जारी गर्न सक्ने : प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि पूरा गर्नु पर्ने दायित्वहरू पालन गर्न लगाउन नयिन्त्रकले समय समयमा नरिदेशन जारी गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको नरिदेशनको पालना गर्नु प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ । २५. नयिन्त्रकले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : नयिन्त्रकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूले गर्नु पर्ने काम गर्न आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार आफ्नो मातहतका कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २६. नयिन्त्रकले जाँचबुझ गर्न सक्ने : (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तबाट यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमको पालना नभएको भन्ने कुरामा नयिन्त्रक वविश्वस्त भएमा नयिन्त्रक आफैले वा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीद्वारा तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जाँचबुझमा सहयोग पुर्याउनु प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गरिने जाँचबुझको सम्बन्धमा नयिन्त्रक वा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीले अपनाउनु पर्ने कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । २७. प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य सम्पादन परीक्षण : (१) नयिन्त्रकले प्रत्येक वर्ष प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य सम्पादनको परीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्नको लागि नयिन्त्रकले कम्प्युटर सुरक्षणमा वविषज्जता हासलि गरेका मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षक वा कम्प्युटर वविषज्जलाई नयिक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको कार्य सम्पादन परीक्षणको प्रतविदन नयिन्त्रकले आफ्नो कम्प्युटर तथ्याङ्क आधारमा राखी ववित्तीय स्वरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (४) कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने परीक्षकको योग्यता, पारश्रमिक र परीक्षणको कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) नयिन्त्रकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको सेवा स्तर नरिधारण गरी सोको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

२८. नयिन्त्रकले कम्प्युटर र तथ्याङ्कमा पहुँच पाउने : (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको उल्लङ्घन गरेको छ भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने मनासबि कारण भएमा कुनै पन किम्प्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली वा त्यस्तो प्रणालीसँग जोडिएको कुनै पनिसामग्रीमा पहुँच

पाउने अधिकार नयिन्त्रकलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नयिन्त्रकले कुनै पनिकम्प्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली वा त्यस्तो सूचना प्रणालीसँग जोडिएको कुनै पनिसामग्रीको धनी वा अन्य जमिमेवार व्यक्तिलाई नजिले आवश्यक ठानेको प्रावधिक वा अन्य सहायता उपलब्ध गराउन नर्दिशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिएको नर्दिशन पालना गर्नु सम्बन्धति व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । २९. अभिलेख राख्नुपर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि जारी गरिएका सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरूको अभिलेख नयिन्त्रकले राख्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि डिजिटल हस्ताक्षरको गोपनीयता र सुरक्षालाई सुनिश्चिति गर्न नयिन्त्रकले देहायका कार्यहरू गर्नेछः- । (क) कम्प्युटर सुरक्षण प्रणाली उपयोग गर्ने, । (ख) डिजिटल हस्ताक्षरको गोपनीयता र अखण्डतालाई सुनिश्चिति गर्न सुरक्षण कार्यवधि लागू गर्ने, । (ग) तोकिए बमोजमिको स्तरको पालना गर्ने । (३) नयिन्त्रकले सबै सार्वजनिक साँचोहरूको एउटा कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार अद्यावधिक रूपमा कायम गरी राख्नुपर्नेछ । (४) डिजिटल हस्ताक्षर सम्पुष्टि गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक साँचो उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने कुनै पनिव्यक्तिलाई नयिन्त्रकले सार्वजनिक साँचो उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । परिच्छेद-५ । डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ३०. प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र वा मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणीकरण गर्ने निकायले मात्र डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछ । ३१. प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि नविदन दनुपर्ने : (१) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने कुनै पनिव्यक्तिले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिए बमोजमिको शुल्क तथा वविरणहरू समेत संलग्न गरी प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष नविदन दनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन पर्न आएमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले तोकिए बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी नविदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र नविदकलाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नर्णय गरसिकुनुपर्नेछ । (३) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले उपदफा (२) बमोजमि प्रमाणपत्र जारी गर्ने नर्णय गरेमा सात दिनभित्र आफ्नो हस्ताक्षर सहित तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिए बमोजमिको वविरण समावेश भएको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ र प्रमाणपत्र जारी नगर्ने नर्णय गरेमा सोको कारण सहतिको सूचना सात दिनभित्र नविदकलाई दनुपर्नेछ । ३२. प्रमाणपत्र नलिम्बन गर्न सक्ने : (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहायका अवस्थामा प्रमाणपत्र नलिम्बन गर्न सक्नेछ :- ।

(क) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने ग्राहक वा त्यस्तो ग्राहकको तर्फबाट अख्तियारी पाएको व्यक्तिले सो प्रमाणपत्रको नलिम्बनको लागि अनुरोध गरेमा, । (ख) तोकिए बमोजमि सार्वजनिक हति वपिरीत हुने अवस्थामा प्रमाणपत्रलाई नलिम्बन गर्न आवश्यक भएमा, । (ग) प्रमाणपत्र जारी गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा लेखिएको कुराको पालना नभएको कारणबाट त्यस्तो प्रमाणपत्र माथिभर पर्ने व्यक्तिले लागाउिलेखनीय हानि नोक्सानी हुनसक्ने देखिएमा सो कुराको कारण खुलाई त्यस्तो प्रमाणपत्र नलिम्बन गर्न नयिन्त्रकले नर्दिशन दिएमा । (२) प्रमाणपत्रको नलिम्बन र नलिम्बनको फुकुवा गर्ने सम्बन्धी आधार र कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने : (१) नयिन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहायका अवस्थामा प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ :- । (क) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने ग्राहक वा त्यस्तो ग्राहकको तर्फबाट अख्तियारी पाएको व्यक्तिले सो प्रमाणपत्र रद्द गरी पाउनको लागि अनुरोध गरेमा, । (ख) तोकिए बमोजमि सार्वजनिक हति वपिरीत हुने अवस्थामा प्रमाणपत्रलाई रद्द गर्न आवश्यक भएमा, । (ग) ग्राहकको मृत्यु भएमा, । (घ) ग्राहक कुनै कम्पनी वा सङ्गठति संस्था भए त्यस्तो सङ्गठति संस्था वा कम्पनी प्रचलति कानून बमोजमि दामासाहीमा परेमा, खारेजी वा वधितन भएमा, । (ङ) प्रमाणपत्र जारी गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कुनै शर्त पूरा नभएको प्रमाणति भएमा, । (च) प्रमाणपत्रमा स्पष्ट पारिएको कुनै आधारभूत तथ्य झुट्टा प्रमाणति भएमा, । (छ) प्रमाणपत्रको वशिवसनीयतामा तात्विक रूपमा असर पर्ने गरी जोडी साँचो सृजना गर्न प्रयोग गरिएको साँचो वा सुरक्षण प्रणाली फेरबदल वा काँटछाँट गरिएमा । (२) प्रमाणपत्र रद्द गर्दा नयिन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पालना गर्नुपर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. नलिम्बन वा रद्द गरिएको सूचना : (१) दफा ३२ वा ३३ बमोजमि प्रमाणपत्रको नलिम्बन वा रद्द गरिएकोमा त्यसरी प्रमाणपत्र रद्द गर्ने वा नलिम्बन गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा नयिन्त्रकले सोको अभिलेख राखी त्यसको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नलिम्बन वा रद्द गरिएको सूचना यथाशीघ्र ग्राहकलाई दनुपर्ने दायित्व प्रमाणीकरण गर्ने निकायको वा अवस्था अनुसार नयिन्त्रकको हुनेछ । परिच्छेद-६ । ग्राहकको काम, कर्तव्य र अधिकार । ३५. जोडी साँचो सृजना गर्ने : (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायबाट जारी गरिएको र ग्राहकद्वारा स्वीकार गरिएको प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरनुपर्ने सार्वजनिक साँचो समावेश भएको जोडी साँचो ग्राहकले नै सृजना गर्नुपर्ने भएमा ग्राहकले त्यस्तो जोडी साँचो सृजना गर्दा सुरक्षति एसमिटरिक क्रिप्टो सिस्टमको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जोडी साँचो सृजना गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने सुरक्षण प्रणालीको सम्बन्धमा ग्राहक र प्रमाणीकरण गर्ने निकायका बीचमा कुनै समझौता भएको वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले कुनै खास प्रणालीलाई स्वीकृत गरेको अवस्थामा त्यसरी समझौता भएको वा स्वीकृत गरेको सुरक्षण प्रणाली प्रयोग गर्न ग्राहकको कर्तव्य हुनेछ ।

३६. प्रमाणपत्र स्वीकार गर्ने : (१) देहायका अवस्थामा ग्राहकले प्रमाणपत्र स्वीकार गरेको मानिनेछ :- । (क) नजिले सो प्रमाणपत्र प्रकाशन गरेमा वा

प्रकाशनको लागि एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई अख्तियारी प्रदान गरेमा, वा । (ख) नजिले सो प्रमाणपत्रलाई स्वीकार गरेको छ भनी विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार भएमा । (२) प्रमाणपत्रलाई स्वीकार गरेको भएमा सो कारणबाट ग्राहकले सो प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको कुनै सूचनामाथि भर पर्ने व्यक्तिलाई देहायका कुराहरूको प्रत्याभूति गरेको मानिन्छ :- । (क) ग्राहकले प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिएको सार्वजनिक साँचोसँग सङ्गत राख्ने नजिले साँचो धारण गर्ने अख्तियारी पाएको, । (ख) प्रमाणपत्र जारी गर्ने सलिसलामा ग्राहकले प्रमाणीकरण गर्ने नकियालाई उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी सही र दुरुस्त भएको तथा प्रमाणपत्रमा समाविष्ट भएका सूचनासँग सम्बद्ध सबै तथ्यहरू सत्य भएको, र । (ग) ग्राहकलाई जानकारी भएसम्म वा नजिले जानेबुझेसम्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएका सूचना सत्य र दुरुस्त भएको । ३७. नजिले साँचोलाई सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने : (१) प्रत्येक ग्राहकले आफूले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिएको सार्वजनिक साँचोसँग सङ्गत राख्ने नजिले साँचोलाई सुरक्षित राख्ने होशियारी अपनाउनुपर्नेछ र ग्राहकको डिजिटल हस्ताक्षर सृजना गर्ने अख्तियारी नपाएको कुनै पन व्यक्तिलाई त्यस्तो साँचो बारे जानकारी हुन दनिबाट रोक्न आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । (२) ग्राहकको नजिले साँचो बारे कुनै कारणबाट कुनै जानकारी गराएको भएमा वा सो साँचोमा कुनै काँटछाँट हुन गएमा ग्राहकले सोको सूचना यथाशीघ्र प्रमाणीकरण गर्ने नकियालाई दनुपर्नेछ र त्यस्तो सूचना प्राप्त हुन आएमा प्रमाणीकरण गर्ने नकियाले तुरुन्त सो प्रमाणपत्र नलिम्बन गर्नुपर्नेछ । (३) यस ऐन बमोजिम प्रमाणपत्र नलिम्बन भएमा त्यस्तो नलिम्बन अवधिभर यो दफा बमोजिम नजिले साँचो सुरक्षित राख्नु ग्राहकको कर्तव्य हुनेछ । ३८. नजिले साँचो नयिन्त्रक समक्ष दाखलिा गर्नुपर्ने : (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता वा अखण्डताको रक्षा गर्न वा मतिराष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई कायम राख्न, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, प्रचलित कानून बमोजिम कसूर ठहरिने कुनै कार्य हुनबाट रोक्न वा तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा नयिन्त्रकले कुनै ग्राहकलाई कारण खुलाई नजिले साँचो आफू समक्ष दाखलिा गर्न आवश्यक ठानी निर्देशन दिएमा त्यस्तो ग्राहकले सो नजिले साँचो तुरुन्त नयिन्त्रक समक्ष दाखलिा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दाखलिा भएको नजिले साँचो बारे नयिन्त्रकले कुनै पन अनधिकृत व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु हुँदैन । परिच्छेद-७ । वदियुतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरको सरकारी प्रयोग । ३९. वदियुतीय स्वरुपमा सरकारी कागजपत्रहरू प्रकाशन गर्न सकिने : (१) नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अध्यादेश, ऐन, नियम, विनियम, गठन आदेश, सूचना वा अन्य विषयलाई वदियुतीय स्वरुपमा समेत प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।

(२) सरकारी नकिया वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम फाइलनिर्ग गर्नुपर्ने कुनै फाराम, नविदन वा अन्य कुनै कागजात वा सृजना गर्नुपर्ने वा सुरक्षित राख्नुपर्ने वा संरक्षण गर्नुपर्ने कुनै अभिलेख वा जारी गर्नुपर्ने वा दनुपर्ने कुनै इजाजतपत्र वा अनुमतपत्र वा स्वीकृति वा प्रमाणपत्र वा भुक्तानी लनुपर्ने कुनै रकमलाई वदियुतीय स्वरुपमा पन फाइलनिर्ग गर्न, सृजना गर्न, सुरक्षित राख्न वा संरक्षण गर्न वा जारी गर्न वा प्रदान गर्न वा वदियुतीय सञ्चार माध्यम मार्फत भुक्तानी लनि दनि सकिनेछ र यसरी वदियुतीय स्वरुप वा वदियुतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग भएको कारणबाट त्यस्ता फाराम, नविदन, कागजात, अभिलेख, इजाजतपत्र, अनुमतपत्र वा स्वीकृति, प्रमाणपत्र वा भुक्तानीलाई कानूनी मान्यता दनिबाट इन्कार गरिने छैन । ४०. वदियुतीय स्वरुपमा कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने : (१) सरकारी नकिया वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफू समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम पेश वा दाखलिा हुनुपर्ने कागजात र भुक्तानी हुनुपर्ने रकमलाई वदियुतीय स्वरुपमा वा वदियुतीय सञ्चार माध्यम मार्फत पन स्वीकार गर्न सक्नेछन् र यसरी वदियुतीय स्वरुप वा वदियुतीय सञ्चार माध्यम मार्फत स्वीकार गरिएको कारणबाट मात्र त्यस्तो कागजात वा भुक्तानीलाई कानूनी मान्यता दनिबाट इन्कार गरिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको अवस्थामा र तोकिएका सरकारी नकियाहरू बाहेक अन्य सरकारी नकिया वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई कसैले वदियुतीय स्वरुपमा कागजपत्रहरू स्वीकार गर्न वा वदियुतीय स्वरुपमा भुक्तानी लनि दनि र त्यस्तो नकिया वा संस्थाले कुनै व्यक्तिलाई वदियुतीय स्वरुपमा कागजपत्रहरू स्वीकार गर्न वा वदियुतीय स्वरुपमा भुक्तानी लनि दनि तोकिएको अवस्था र नकिया बाहेक अरुलाई बाध्य गरिने छैन । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, प्रक्रिया तथा ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४१. सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग : (१) सरकारी नकिया वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट सम्प्रेषण गरिने वा जारी गरिने वा त्यस्तो नकिया वा संस्थाबाट स्वीकार गरिने वा प्राप्त गरिने कुनै कागजात वा अभिलेखको प्रामाणिकताका लागि सो कागजात वा अभिलेखमा सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएकोमा नेपाल सरकारले उपयुक्त समझौता त्यस्तो हस्ताक्षरको सट्टा डिजिटल हस्ताक्षर गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षरको प्रामाणिकता र सत्यताको लागि थप सुरक्षण कार्यविधि तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमका नकिया वा संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल हस्ताक्षरको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गर्ने नकिया र डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-८ । नेटवर्क सेवा सम्बन्धी व्यवस्था ।

४२. नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेको दायित्व : नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेको रुपमा आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउने मध्यस्थकर्ताहरुले आफूले त्यसरी उपलब्ध गराएको सेवाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको दायित्व व्यहोरनुपर्नेछः- । (क) सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ग्राहकसँग भएको समझौतामा उल्लेख भएको दायित्व, । (ख) नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेको इजाजतपत्रमा उल्लेख भएको दायित्व, र । (ग) तोकिए बमोजिमको अन्य दायित्व । ४३. नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेले दायित्व व्यहोरनुपर्ने : दफा ४२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेले वदियुतीय स्वरुपमा उपलब्ध गराएको तेस्रो पक्षको सूचना वा तथ्याङ्कको सम्बन्धमा त्यस्तो सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराएको कारणबाट मात्र सो सूचना वा तथ्याङ्कमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा वविरणको सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै फौजदारी वा देवानी दायित्व व्यहोरनुपर्ने छैन । तर सो सूचना वा तथ्याङ्कमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा वविरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको कुनै नयिमको उल्लङ्घन गरेको छ भन्ने जानी-जानी त्यस्तो सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराउने नेटवर्क सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ती वा संस्था त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "तेस्रो पक्ष" भन्नाले नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेले मध्यस्थकर्ताको रुपमा सेवा उपलब्ध गराएको र नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेको कुनै नयिन्त्रण नभएको व्यक्ती समझनुपर्छ । परिच्छेद-९ । कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर । ४४. कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने : प्रचलित कानूनले कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई यथावत् राख्ने गरी तत्काल व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई जानी-जानी वा बदनयित राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा नजिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि "कम्प्युटर स्रोत सङ्केत" (कम्प्युटर सोर्स कोड) भन्नाले कम्प्युटर कार्यक्रमहरुको सूचीकरण, कम्प्युटर निर्देशन (कमान्ड), कम्प्युटर डिजाइन र कम्प्युटर लेआउट तथा कम्प्युटर सम्पदाको जुनसुकै स्वरुपमा रहेको कार्यक्रम वशिलेख (प्रोग्राम एनालिसिस) लाई समझनुपर्छ ।

४५. कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच : कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जमिमेवार व्यक्तीबाट कुनै अख्तियारी नलाई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिएको भन्दा भनिन कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा नजिलाई कसूरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ४६. कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने : कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानि नोक्सानी पुर्‍याउने मनसाय राखी जानी-जानी कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्‍याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्त्वलाई ह्रास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा नजिलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ४७. वदियुतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने : (१) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका वदियुतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाइएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वरिद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा वभिनिन जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने कसिमिका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । महिलालाई जस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै कसिमिको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ । ४८. गोपनीयता भङ्ग गर्ने : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरु अन्तर्गत प्रदान गरिएको कुनै अधिकार बमोजिम कुनै वदियुतीय अभिलेख, कतिब, रजिष्टर, पत्रव्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरुमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, कतिब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा नजिलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

४९. झुट्टा व्यहोराको सूचना दिने : कुनै व्यक्तिले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै मनसायले नयिन्त्रक समक्ष वा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै मनसायले प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्ने कुनै व्यहोरा जानी-जानी लुकाएमा वा ढाँटेमा वा जानाजानी झुट्टा व्यहोरा पेश वा दाखलिा गरेमा नजिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ५०. झुट्टा इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेश गर्ने वा देखाउने : (१) यो ऐन बमोजिम नयिन्त्रकले जारी गरेको इजाजतपत्र प्राप्त नगरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रुपमा कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिले आफूलाई प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र प्राप्त नभई त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त भएको छ भनी झुट्टा व्यहोरा वा झुट्टा इजाजतपत्र प्रकाशन गरेमा वा

कुनै व्यक्तिलाई अन्य कुनै व्यहोराले उपलब्ध गराएमा नजिलाई नजिले उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कार्य गरसिकेको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कुनै व्यक्तिले प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको प्रमाणीकरण गर्ने निकायले सो प्रमाणपत्र जारी गरेको होइन वा सो प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिएको ग्राहकले सो प्रमाणपत्र स्वीकार गरेको छैन वा सो प्रमाणपत्र नलिम्बन वा रद्द भइसकेको छ भन्ने जानी-जानी त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रकाशन गरेमा वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले उपलब्ध गराएमा नजिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । तर नलिम्बन वा रद्द भइसकेको प्रमाणपत्रलाई त्यसरी रद्द वा नलिम्बन हुनु अगाडि गरिएको डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएको वा उपलब्ध गराइएकोमा यस उपदफा बमोजमिको कसूर गरेको मानिने छैन । ५१. तोकिएको विवरण वा कागजात दाखलिा नगर्ने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजमि नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष कुनै विवरण, कागजात वा प्रतविदन दाखलिा गर्नुपर्ने जमिमेवारी भएको व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो विवरण, कागजात वा प्रतविदन दाखलिा नगरेमा नजिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजमि रीतपूर्वक सुरक्षितसाथ राख्नुपर्ने कुनै कतिब, रजिष्टर, स्रेस्ता, लेखा आदि सुरक्षित तथा रीतपूर्वक नराख्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५२. कम्प्युटर जालसाजी गर्ने : कुनै व्यक्तिले कुनै जालसाजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने उद्देश्यले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सृजना गरेमा, प्रकाशन गरेमा वा अन्य व्यहोराले उपलब्ध गराएमा वा कुनै बलिको भुक्तानी रकम, कसैको खाताको बाँकी मौज्दात (ब्यालेन्स), कुनै आपूर्ति भण्डार (इन्भेन्ट्री) वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दनि कार्ड (ए.टी.एम.कार्ड) मा मल्लिमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाएमा त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको बगि कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसूर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसूरदारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

५३. कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर गर्न दुरुत्साहन : यस ऐन बमोजमिको कुनै कसूर गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा षड्यन्त्रमा सामेल हुने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ५४. मतयारलाई सजाय : यस ऐन बमोजमिका कुनै कसूर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यहोराले मतयार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय हुनेछ । ५५. नेपाल राज्यबाहिर गरेको कसूरमा हुने सजाय : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि कसूर हुने कुनै काम नेपाल राज्यबाहिर रहेर गरेको भए तापनित्यस्तो कसूर गरिएको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्क प्रणाली नेपालमा अवस्थित भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजमि मुद्दा चलाई सजाय गर्न सकिनेछ । ५६. जफत गर्ने : यस ऐन बमोजमि कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर ठहरने कुनै कसूर गर्न प्रयोग गरिएको कुनै पनिकम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, फ्लपी, कम्प्याक्ट डिस्क, टेप ड्राइभ, सफ्टवेयर वा अन्य सहायक उपकरणहरु जफत गरिनेछ । ५७. सङ्गठित संस्थाले गरेको कसूर : (१) यस ऐन बमोजमि कसूर ठहरने कुनै कुरा सङ्गठित संस्थाले गरेमा सो कसूर गर्दाका बखत सो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालनको लागि प्रमुख रुपमा जमिमेवार व्यक्तिले सो कसूर गरेको मानिनेछ । तर त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालनको लागि प्रमुख रुपमा जमिमेवार व्यक्तिले त्यस्तो कसूर आफ्नो जानकारी बनिा भएको वा कसूर हुन नदनि नजिले मनासबि माफकिका सबै प्रयत्नहरु गरेको थियो भनी प्रमाणित गर्न सकेमा नजिलाई सो कसूरको लागि दोषी ठहर्याइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै सङ्गठित संस्थाले यस ऐन बमोजमि गरेको कसूर सो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक, सचिव वा अन्य जमिमेवार व्यक्तिको सहमतमा वा जानकारीमा वा लापरबाहीका कारणबाट हुन गएको भन्ने प्रमाणित भएमा सो सङ्गठित संस्था र सो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक, सचिव वा अन्य जमिमेवार व्यक्तिले गरेको मानिनेछ । ५८. अन्य सजाय : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन भएकोमा त्यस्तो उल्लङ्घनका लागि कुनै सजायको व्यवस्था गरिएको रहेनछ भने त्यस्तो उल्लङ्घनकर्तालाई त्यस्तो उल्लङ्घनको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्याय गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । ५८क. क्षतिपूर्तिभराई दनि : यस परिच्छेद बमोजमिको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई हुन गएको हानी नोक्सानी विचार गरी न्यायाधिकरणले कसूरदारबाट मनासबि क्षतिपूर्तिभराई दनि सक्नेछ । ५९. प्रचलित कानून बमोजमि सजाय गर्न बाधा नपर्ने : यस ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानून बमोजमि पनिकसूर ठहरने रहेछ भने त्यस्तो कसूर उपर छुट्टै कारबाही चलाई सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद-१० । सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था ।

६०. न्यायाधिकरणको गठन : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिच्छेद-९ मा उल्लेख भए बमोजमिका कसूरहरुको शुरु कारबाही र कनिरा गर्न दफा ६१ बमोजमिको योग्यता पुगेका व्यक्तियुग्मबाट कानून सदस्य, सूचना प्रविधिसदस्य र वाणजिय सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्नेछ । (२) कानून सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ । (३) न्यायाधिकरणले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तोकिए बमोजमि गर्नेछ । (४) न्यायाधिकरणले गरेको नर्णय वा आदेश उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश वा नर्णय भएको मतिले पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन उपदफा (१) बमोजमि न्यायाधिकरण गठन

नभएसम्मका लागिपरिच्छेद-९ मा उल्लेख भए बमोजमिका कसूरहरूको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धति जलिला अदालतलाई हुनेछ । ६१. न्यायाधिकरणका सदस्यको योग्यता : (१) सूचना प्रवधि सम्बन्धी विषयमा ज्ञान भई जलिला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति न्यायाधिकरणको कानून सदस्य हुन योग्य हुनेछ । (२) कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रवधिसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रवधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिकि न्यायाधिकरणको सूचना प्रवधि सदस्य हुन योग्य हुनेछ । (३) व्यवस्थापन वा वाणज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासलि गरी सम्बन्धति क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिकि न्यायाधिकरणको वाणज्य सदस्य हुन योग्य हुनेछ । ६२. न्यायाधिकरणका सदस्यहरूको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त : (१) न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नजि पुनः नयुक्त हुन सक्नेछ । (२) न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) न्यायाधिकरणका प्रत्येक सदस्यले आफू नयुक्त भएपछि कार्यभार सम्हालनु अघि सम्बन्धति उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको तोकिए बमोजमिको ढाँचामा शपथ लनु पर्नेछ । ६३. पद रक्ति हुने अवस्था र रक्ति पदको पूर्ति : (१) न्यायाधिकरणको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रक्ति हुनेछ :- । (क) पदावधि समाप्त भएमा, । (ख) त्रसिद्धी वर्ष उमेर पूरा भएमा, । (ग) मृत्यु भएमा, । (घ) राजीनामा दिएमा, । (ङ) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, वा । (च) आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको वा कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको आरोपमा नेपाल सरकारले छानबनि गर्दा खराब आचरण गरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको प्रमाणति भएमा । तर यस खण्ड बमोजमिको आरोप लगाइएको न्यायाधिकरणको सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि माफकिको मौका दनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधिकरणको कानून सदस्य बहालवाला न्यायाधीश भएमा त्यसरी छानबनि गर्दा नजिको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि गरिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजमिको प्रयोजनका लागि छानबनि गर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि न्यायाधिकरणको कुनै सदस्यको पद रक्ति हुन आएमा नेपाल सरकारले दफा ६१ बमोजमि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट बाँकी अवधिका लागि रक्ति पदको पूर्ति गरिनेछ । ६४. न्यायाधिकरणका कर्मचारी : (१) न्यायाधिकरणलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) न्यायाधिकरणको कर्मचारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६५. न्यायाधिकरणले पालना गर्नु पर्ने कार्यवधि : न्यायाधिकरणले दफा ६० बमोजमि मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्दा तोकिए बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-११ । सूचना प्रवधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था । ६६. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्यायाधिकरणले गरेको नरिण्य वा आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न र यस ऐन बमोजमि नयिन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने नकियाले गरेको नरिण्य वा आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न दफा ६७ बमोजमिको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबाट कानून सदस्य, सूचना प्रवधिसदस्य र वाणज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रवधि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको गठन गर्नेछ । (२) कानून सदस्य पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ । (३) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारको प्रयोग तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६७. पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको योग्यता : (१) सूचना प्रवधिसम्बन्धी विषयमा ज्ञान भई उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कानून सदस्य हुन योग्य हुनेछ । (२) कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रवधिसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रवधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिकि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सूचना प्रवधिसदस्य हुन योग्य हुनेछ । (३) व्यवस्थापन वा वाणज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासलि गरी सम्बन्धति क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिकि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको वाणज्य सदस्य हुन योग्य हुनेछ । ६८. पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त : (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नजि पुनः नयुक्त हुन सक्नेछ । (२) पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

(३) पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यले आफू नयुक्त भएपछि कार्यभार सम्हालनु अघि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश समक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको तोकिए बमोजमिको ढाँचामा शपथ लनु पर्नेछ । ६९. पद रक्ति हुने अवस्था र रक्ति पदको पूर्ति : (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रक्ति हुनेछ :- । (क) पदावधि समाप्त भएमा, । (ख) त्रसिद्धी वर्ष उमेर पूरा भएमा, । (ग) मृत्यु भएमा, । (घ) राजीनामा दिएमा, । (ङ) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अपराधमा अदालतबाट दोषी प्रमाणति भएमा, वा । (च) आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको वा कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको आरोपमा नेपाल सरकारले छानबनि गर्दा खराब आचरण गरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको प्रमाणति भएमा । तर यस खण्ड बमोजमिको आरोप लगाइएको पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि माफकिको मौका दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च)

मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कानून सदस्य बहालवाला न्यायाधीश भएमा त्यसरी छानबनि गर्दा नजिको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि गरिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजमिको प्रयोजनको लागि छानबनि गर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको पद रकित हुन आएमा नेपाल सरकारले दफा ६७ बमोजमि योग्यता पुगेका व्यक्तहिंदुमध्येबाट बाँकी अवधिको लागि रकित पदको पूर्ति गरिनेछ । ७०. पुनरावेदन न्यायाधिकरणका कर्मचारी : (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कर्मचारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७१. पुनरावेदन न्यायाधिकरणले अपनाउनु पर्ने कार्यवधि : पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आफू समक्ष परेको पुनरावेदन उपर कारबाही र कनिरा गर्दा तोकिए बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१२ । विधि । ७२. समझौताद्वारा व्यवस्था गर्न सकिने : विद्वितीय अभिलेख सृजना गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने, प्राप्त गर्ने, जम्मा गर्ने वा अन्य कुनै कसिमिबाट प्रशोधन गर्ने कार्यमा संलग्न पक्षहरुले तत्समबन्धी आफ्ना काम कारबाहीका सम्बन्धमा परिच्छेद-३ का कुनै वा सबै व्यवस्था लागू नहुने गरी वा सो परिच्छेदमा उल्लिखित व्यवस्थाहरुमा केही परिवर्तन गरी सो बमोजमि आफ्ना काम कारबाही व्यवस्थिति हुने गरी समझौताद्वारा व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । ७३. नेपाल सरकारले निर्देशन दनि सक्ने : यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

७४. उजुर गर्ने हदम्याद : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन भएकोमा वा यो ऐन बमोजमि कसूर ठहरिने कुनै कुरा भएकोमा त्यस्तो उल्लङ्घन वा कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । नबबे दनिभित्र उजुर गर्नु पर्नेछ । ७५. नेपाल सरकार वादी हुने : (१) यस ऐन बमोजमि कसूर ठहरिने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले नियन्त्रक वा अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञको सहयोग लनु पर्नेछ । ७६. क्षतिपूर्तिभराउनु पर्ने : यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै कसिमिको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत कसूरदारबाट भराई दनि पर्नेछ । ७७. यो ऐन लागू नहुने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दिहायका विषयमा यो ऐन लागू हुने छैन :- । (क) विनियम अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा उल्लेख भए बमोजमिका विनियम अधिकारपत्रहरु, । (ख) बकसपत्र, राजीनामा, बन्धकी, कबुलियतपत्र, बण्डपत्र वा त्यस्तै प्रकृतिका अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने लिखितहरु, । (ग) अचल सम्पत्ति उपर हक वा स्वामित्व जनाउने अन्य कुनै लिखितहरु, । (घ) वारेसनामा, फरिदपत्र, प्रतित्तरपत्र वा त्यस्तै अन्य प्रकारका अदालती कारबाहीमा प्रयोग हुने लिखितहरु, । (ङ) दाबीपत्र, प्रतदिबीपत्र, प्रतविदपत्र वा मध्यस्थताको कारबाहीमा लिखित रुपमा पेश गर्नुपर्ने अन्य त्यस्तै लिखितहरु, । (च) प्रचलित कानूनले विद्वितीय स्वरुपमा राख्न नहुने भनी तोकैका लिखितहरु । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) मा उल्लिखित लिखितहरुमा आवश्यकतानुसार थपघट गर्न सक्नेछ । ७८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ७९. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने : यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ८०. विद्वितीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार अध्यादेश, २०६२ नषिर्क्यि भएपछि त्यसको परिणाम : विद्वितीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार अध्यादेश, २०६२ नषिर्क्यि भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो नषिर्क्यिताले, - । (क) सो अध्यादेश नषिर्क्यि हुँदा बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, ।